朝阳建平建平盛德日新矿业有限公司“1·24”瞒报一般淹溺事故调查报告

建平盛德日新矿业有限公司涉嫌瞒报

生产安全事故调查组

2026 年 5 月 18 日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）新城铁矿二采区有关情况

（四）公司生产情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）安全管理情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故信息报告情况

（四）工伤赔偿情况

（五）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

朝阳建平建平盛德日新矿业有限公司
“1·24”瞒报一般淹溺事故调查报告

2024年1月24日，位于辽宁省朝阳市建平县小塘镇新城村的建平盛德日新矿业有限公司发生一起淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失174万元。

2026年1月27日，朝阳市应急管理局接到辽宁省审计厅移交的事故线索，系2024年1月24日17时许在建平盛德日新矿业有限公司北山矿区发生一起溺水事故，造成1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，2026年1月30日，朝阳市人民政府批准成立了由朝阳市应急局牵头，建平县人民政府，朝阳市公安局、朝阳市总工会、朝阳市人社局组成的建平盛德日新矿业有限公司涉嫌瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建

平盛德日新矿业有限公司“1·24”淹溺事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

建平盛德日新矿业有限公司（以下简称盛德日新公司），类型:有限责任公司(自然人独资),法定代表人:毕某平,投资人:刘某海,营业期限:2011年11月24日至2031年10月15日,经营范围:铁矿露天、地下开采;铁矿石加工、铁精粉销售;生态环境治理和修复,环境治理与土地治理工程的测绘与施工,自然资源综合利用和环保高新技术的研发、推广、咨询和服务。

（二）相关许可情况

2023年,盛德日新公司取得《采矿许可证》,矿山名称:建平盛德日新矿业有限公司新城铁矿,开采矿种:铁矿,开采方式:露天/地下开采,生产规模:110.00万吨/年,有效期限:叁年壹拾壹个月,自2023年4月5日至2027年3月5日。矿区面积:5.1438平方公里,开采深度:由810米至188米标高,共有40个拐点圈定,分为一采区一分区(原松岭北山采区)、一采区二分区(原新一旦1采区)、二采区(原新城北山采区)、三采区(原新一旦6采区)、四采区(原新一旦7采区)、五采区(原新城南沟采区)、六采区(原新一旦5采区)、七采区(原南山狐狸沟门采区),其中一采区二分区、三采区、六采区、七采区不许采矿,二采区标高:从690m 至478m。2025年6月10日,盛德日新公司新城铁矿二采区取得《安全生产许可证》

许可范围:铁矿露天开采,主要负责人:王某明,有效期:2025年6月10日至2028年6月9日。

（三）新城铁矿二采区有关情况

1.初步设计情况。2005年9月,鞍钢集团矿业设计院[1] 编制《建平县小塘第一铁矿初步开采设计》:矿山现状:该矿于1998年正式投产，矿山采用露天方式开采，生产规模为6万吨左右，目前已开采至628m水平，生产剥采比0.9t/t。矿石矿物成份:主要金属矿物以磁铁矿为主,少量的褐铁矿、黄铁矿等;非金属矿物以石英为主,次为辉石;副产矿物为少量的磷灰石。设计开采的对象为Ⅱ-1-A、Ⅱ-1-B、Ⅱ-1-C、Ⅱ-12和Ⅱ-11号5个铁矿体。开采方式:延用矿山目前的露天开采方式。

2.安全设施设计情况。2018年5月，辽宁天信工程设计咨询有限公司[2]编制《建平盛德日新矿业有限公司新城铁矿二采区⑨⑩⑪三条铁矿体露天开采扩建项目安全设施设计》，其中二采区（新城北山采区）矿区面积3.1719km^2,开采深度690m至478m标高；本次设计开采对象为二采区范围内的⑨⑩⑪三条铁矿体，其中⑨号矿体分布在二采区南部，储量估算标高600m至528m;⑩号矿体位于⑨矿体西端,储量估算标高575m至471m;⑪号矿体位于⑩号矿体下盘,储量估算标高575m至513m。采坑涌水量96m^3/d，采场防排水系统安全设施:

---

[1][?] 鞍钢集团矿业设计院，取得工程设计证书，业务范围：冶金行业甲级，证书编号：060006-SJ。

[2][?] 辽宁天信工程设计咨询有限公司,资质等级:建筑行业(建筑工程)丙级;煤炭行业(选煤厂)专业乙级;冶金行业（冶金矿山工程）专业乙级。

二采区露天采场位于山坡地段，607m水平封闭圈以上为山坡露天矿，采场靠自流排水；607m至478m为凹陷采坑，采场设水泵排水。设计选择250QJ80-180/q型潜水泵3台（1工1备1检修），水泵流量为80m^3/h，扬程180m，电机功率为63kW；排水管选择2条直径4寸加厚塑料管，排水管沿采坑西侧帮坡铺设；采场478m最低水平凹陷采坑容水有效面积为9979m^2。为减小采场汇水面积，采场上游和607m水平设置两道截（排）水沟，保证607m水平封闭圈以上山坡雨水不直接流入凹陷采坑。

3.立项情况。2019年1月5日，辽宁省发展改革委核准批复盛德日新公司110万吨/年采矿工程项目。项目建设地点位于建平县小塘镇。项目建设规模：矿区面积为5.1438平方公里，开采深度为810m至188m标高，开采规模为110万吨/年，开采方式为露天/地下开采。矿区保有资源储量2142.477万吨，设计利用储量2114.726万吨。主要建设内容包括主体工程、辅助工程等，项目所需资金全部由企业自筹。

4.安全设施设计重大变更情况。2020年11月，辽宁百源工程技术有限公司沈阳分公司[3]编制《建平盛德日新矿业有限公司新城铁矿二采区⑨、⑩、⑪三条铁矿体露天开采建设项目安全设施设计重大变更》。设计变更利用资源量为⑩号矿体61.2万t，矿山服务年限为4.1a。采场防排水系统安全设施：封闭圈为608m标高，坑底标高478m，矿区地势平坦，并

[3][?] 辽宁百源工程技术有限公司，资质等级：化工石化医药行业专业乙级，冶金行业（金属冶炼工程、焦化和耐火材料工程、冶金矿山工程）专业乙级，建材行业专业乙级，市政行业专业乙级。

结合现场实际地形情况，露天开采境界外无降雨汇水，不设置截洪沟，封闭圈以下采用机械排水；汇水面积以总汇水面积为准，汇水面积为 318308m^2；露天采场排水采用坑底集中排水方式，在采坑底南侧设集水坑，集水坑随着露天坑底的下降而降低，机械排水设计一段直排封闭圈外，排水高度 152m；设计变更选用 250QJ125-192/12 型水泵 3 台，流量为 125m^3/h，扬程为 192m；正常汇水量时 2 台工作，1 台备用；暴雨时 3 台水泵全部开动；设计选择 3 条聚乙烯管 Φ159*4.5mm，2 条工作，1 条备用，暴雨时 3 条同时工作。矿山地表露天开采最终境界外无明显地表汇水斜面，本次设计中不设置截洪沟，矿山露天西、南侧推进至露天开采最终境界外，现已形成栏挡墙和铁丝网围栏。

5.安全验收情况。2022 年 4 月 20 日，沈阳万益安全科技有限公司[4]编制《建平盛德日新矿业有限公司新城铁矿二采区⑨、⑩、⑪三条铁矿体露天开采建设项目安全设施验收评价报告》，安全评价总体结论：盛德日新公司新城铁矿二采区⑨、⑩、⑪三条铁矿体露天开采建设项目按照《初步设计》《安全设施设计》《设计重大变更》和《安全设施设计重大变更》进行了施工，并设置了满足《初步设计》《安全设施设计》《设计重大变更》和《安全设施设计重大变更》要求的安全设施，符合安全设施验收条件。2025 年 5 月 16 日，沈阳万益安全科技有限公司编制《建平盛德日新矿业有限公司新城铁矿二采区

[4][?] 沈阳万益安全科技有限公司 ,业务范围 :金属、非金属矿及其他矿采选业 ,陆地石油和天然气开采业 ,陆上油气管道运输业，石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；金属冶炼。

⑨、⑩、⑪三条铁矿体安全现状评价报告》，新城铁矿二采区目前生产能力为 $20*10^4$t/a，剩余服务年限为 2.3a，年工作 300 天，每天工作 1 班，每班工作时间 8 小时。开采范围：新城铁矿二采区目前开采对象为矿界内 660-478m 标高之间的铁矿体，作业地点位于矿区北侧 574m 标高处工作平台。开拓运输：新城二采区采用公路开拓、汽车运输，采场运输道路已经和周边道路相通。总出入沟位于采区东侧，运输由东侧进入，在东南侧折返式下降，通过支线分别延伸至露天采场各工作水平。露天采场东西长约 830m，南北宽约 600m，采场标高为 645m，底标高为 478m。采场北部-西部-南部自上而下形成 7 个台阶，东部形成 9 个台阶。东北侧为现有工作面，在标高 574m 处形成宽度为 30-60m、长度约为 150m 的工作平台。采区坑底靠近西南侧坑底标高为 478m，呈长方形，东西方向长约 50m，南北方向宽约 20m。铲装作业：新城铁矿二采区采用 3 台临工 6500 型挖掘机和 3 台加藤 1430 型挖掘机进行矿岩的铲装作业。3 台徐工 LW500KL 型轮胎式装载机进行采场的辅助铲装作业。采场不进行二次爆破作业，利用挖掘机更换冲击锤后，进行二次破碎作业。目前，露天采场排水采用坑底集中排水方式，在坑底设集水坑，一段直排封闭圈外。

（四）公司生产情况

盛德日新公司采矿证核定的七个采区中，仅新城铁矿二采区⑨、⑩、⑪三条铁矿体露天开采系统正在实施采掘作业。盛德日新公司采运部负责露天采区的采掘、运输、车辆维修等作业的组织管理。副总经理王某明（取得金属非金属露天矿

山主要负责人安全生产培训考核合格证）负责采运部全面工作，采运部副经理吴某新（取得金属非金属露天矿山安全生产管理人员安全生产培训考核合格证）、闫某学（已经于2025年6月退休）、司某雷（2022年取得金属非金属露天矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）分别负责二采区内各采场的矿石采运作业管理；采运部副经理宋某悦（2022年取得金属非金属露天矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）负责排土场作业管理，丁某申（2022年取得金属非金属露天矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）负责采场凿岩、爆破作业管理。采运部共有60余名作业人员，其中包括凿岩工（兼职爆破），挖掘机、装载机及自卸货车驾驶员等。盛德日新公司采运部作业每日一班，每班工作时间为6时至18时。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安机关组织现场指认及专家的勘查分析，事故现场位于盛德日新公司新城铁矿二采区478m标高北侧工作帮底部集水坑。事故挖掘机产地：江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路8号，产品名称：加藤（中国）全液压式挖掘机，机型：HD1430R5，制造编号：KWJ32E01AKK005383，铲斗容量1.6m^3，履带宽度600mm，最大挖掘半径：11190mm，最大挖掘深度7440mm，最大挖掘高度10420mm，最大垂直挖掘深度6040mm，最大倾卸高度7370mm，前部最小回转半径4640mm，标准长度斗杆3.14m。因盛德日新公司新城铁矿二采区露天采场已开采至478m水平，目前正在进行露天采区的恢复治理。事故现

场的集水坑已被上部剥离的岩石全部掩埋覆盖。

（六）安全管理情况

1.组织机构设置情况。盛德日新公司法定代表人毕某平（取得金属非金属露天矿山主要负责人安全生产培训考核合格证）负责公司的全面运营管理，系该单位安全生产第一责任人。盛德日新公司任命了五职矿长，其中毕某平担任矿长，辛某刚（地质测量高级工程师）任技术副矿长，钱某平（取得金属非金属露天矿山主要负责人安全生产培训考核合格证）任安全副矿长，柏某华任机电副矿长，王某明任生产副矿长；经事故调查组调查发现，盛德日新公司实际未指派辛某刚担任技术副矿长职务，辛某刚仅负责露天采区的测量和图纸绘制工作，盛德日新公司未按照要求配置技术总工程师。盛德日新公司现有职工300余人，生产单元包括新城铁矿二采区、干选、选矿厂、尾矿库、排土场，盛德日新公司未按照要求设立专职安全管理机构，仅钱某平1名专职安全管理人员，负责公司的安全检查、隐患排查、安全教育培训及安全内业资料的收集整理工作，专职安全管理人员数量不能满足实际工作要求，未按规定配备注册安全工程师。2024年1月7日，盛德日新公司下发文件成立新城铁矿二采区安全科，科长宋某悦，成员司某雷、丁某申。经事故调查组调查发现，上述3名人员系采运部副经理，负责组织采区内采场凿岩爆破、采掘运输及排土场的生产管理，仅按照“管生产管安全”的原则负责职责范围内的安全生产工作，宋某悦与司某雷、丁某申不存在上下级领导与被领导关系，新城铁矿二采区安全科实

际为虚设机构，也未按照盛德日新公司文件的要求负责二采区安全生产检查和从业人员安全教育培训考核工作。

2.**安全管理制度落实情况。**盛德日新公司制定了《安全生产操作规程》,其中挖掘机作业操作规程 2.挖掘机作业时,必须配有司机和助手各 1 人，并由司机担任操作和指挥。3.挖掘机转台应成水平，如倾斜工作时，只允许按技术说明书的角度工作,并有机械技术人员指挥。经事故调查组调查发现，盛德日新公司挖掘机仅一名驾驶员作业，未按《安全生产操作规程》规定设助手; 事故发生时，无机械技术人员指挥。盛德日新公司编制了《新城铁矿二采区⑨、⑩、⑪三条铁矿体露天开采生产安全事故综合应急预案》,制定了滑坡与坍塌边坡事故、爆破伤害事故、车辆事故、高处坠落事故、机械伤害事故的专项应急预案，但未制定淹溺事故应急预案，也未组织过淹溺事故的应急演练。事故调查组调取 2024 年度盛德日新公司《安全生产检查任务清单》《安全生产隐患问题整改清单》等隐患排查台账,检查人员钱某平、王某明、韩某树(选矿厂负责人),发现未组织对挖掘机、装载机、自卸货车等采运作业开展安全检查和隐患排查，对挖掘机操作人员违章作业行为未进行制止和纠正。盛德日新公司制定了《全员安全生产责任制》,与采场工作面生产负责人签订《健康安全环保责任状》，但未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。经事故调查组调查发现，盛德日新公司组织施工挖掘事故集水坑工程，未组织技术、安全等专业人员编制集水坑专项施工方案，未制定开挖基坑工程的降排水及施工安全防护

措施，未制定分层挖掘、排水后施工的技术方案，违规涉水施工；未对作业环境、挖掘机行走路线、挖掘区域地面承载等安全风险进行辨识评估，未明确管控措施。事故调查组调取了盛德日新公司2023年组织的从业人员安全生产教育培训档案资料，发现采运部未按照规定组织李某（2022年9月取得住房和城乡建设行业技能岗位挖掘机操作中级培训合格证）、徐某、闫某飞、孙某扬、李某强等挖掘机驾驶员进行安全生产教育培训，各采运班组未落实班前安全生产会议制度，未组织上述从业人员进行班组安全生产教育培训。

（七）事故发生经过

盛德日新公司在露天采区南部围岩底部布置一个集水坑，其顶部标高478m，长约10m、宽5-6m，深3-4m，坑内设置1台潜水泵，布置1条输水管路，抽出的积水用于附近农田灌溉、运输道路喷洒降尘等。在露天采区北部工作帮底部布置一个集水坑，其顶部标高478m，长、宽约3m，深3-4m，未设置排水设施。

2024年1月下旬，盛德日新公司计划在采场南部478水平布置运输道路，生产副总经理王某明决定废弃南部围岩底部的集水坑，对北部的集水坑实施扩容挖掘后，将南部排水设施迁移至北部集水坑内。

2024年1月24日，盛德日新公司新城铁矿二采区露天开采系统正常生产，采区内共有3个采场在组织采运作业。其中闫某学负责露天采区南部约468水平采场的生产管理，该采场挖掘机驾驶员陈某、徐某、孙某扬等，自卸货车驾驶员田

某、高某山、董某泉等；吴某新负责露天采区南侧第二个台阶的采场生产管理，司某雷负责露天采区北侧第一个台阶采场的生产管理。上述3个采场内的具体工作内容是将爆破后矿石、毛石经挖掘机铲运至自卸货车，由自卸货车运输至选矿厂、排土场。中午休息时，王某明告知闫某学，下午将派李某到采场底板扩充挖掘北部集水坑。13时许，李某驾驶一台加藤(中国)全液压式挖掘机到达露天采场，闫某学将李某带到采区北部工作帮底部，告诉李某在原集水坑位置扩充挖掘，挖掘后的集水坑长、宽、深度比照南部围岩底部的集水坑，确保潜水泵等排水设施能正常工作即可。因这个位置有原爆破滑落下来的岩石，地面松软不平整，且作业区域气温低，涉水挖掘时作业面结冰，闫某学叮嘱李某每次少量挖掘，注意安全。向李某交代完工作任务后，闫某学回到负责的采场继续组织采运作业。李某驾驶挖掘机先停靠在原有集水坑的边沿，集水坑内有大约3m深的积水，李某独自在采场478标高北工作帮底部开始施工挖掘集水坑，随挖掘随后退挖掘机机身，将坑内挖掘出来的岩石堆放在边帮上。因集水坑底部为富含水层，随着挖掘地下水不断的涌入集水坑内，集水坑内的水量不断增加，水深达3m-4m。14时30分许，闫某学向王某明请假获得批准后，让吴某新帮忙照看着自己负责的区域，闫某学从新城铁矿二采区离开去往建平县城区内。吴某新乘车到达闫某学负责的区域，看见陈某、徐某、孙某扬等作业人员在采场实施矿石采运作业，吴某新在采场南侧看见李某在露天采场底部正在自西向东、后退式挖掘集水坑。吴某新遂驾

车回到自己负责的采场。16 时 40 分许，吴某新再次返回查看，发现李某驾驶的挖掘机的大臂前展、向前倾倒入集水坑内，挖掘机驾驶室前挡风玻璃破碎，驾驶室一半淹没入水中，怀疑李某坠入集水坑内溺水。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 名作业人员遇难，事故直接经济损失 174 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

吴某新发现事故后，立即电话向王某明报告。王某明赶赴事故现场组织救援，钱某平、毕某平先后赶赴事故现场参与救援。王某明指挥陈某驾驶挖掘机，宋某峰、李某军站在挖掘机铲斗内，先在坠入集水坑的挖掘机驾驶室内搜寻李某未果后，王某明指挥陈某和徐某分别驾驶挖掘机将坠入集水坑内的挖掘机拖出来。这时，在选矿厂焊接好的铁钩被送至事故现场，王某明指挥陈某驾驶挖掘机将铲斗贴近至集水坑水面上，司某雷、吴某新站在挖掘机铲斗内，拿着铁钩在水内搜寻。19 时许，李某尸体被从集水坑内打捞了上来。

（二）事故善后处置情况

李某尸体被打捞上来后，钱某平指挥现场救援人员将李某尸体放在皮卡车的后车厢内，钱某平、王某明分别驾车，吴某新、闫某学等人员跟随，将李某尸体运离事故现场。19 时 27 分许，闫某学拨打 120 急救电话，主诉人员溺水。19 时 50 分许，钱某平一行人在建平县青峰山镇与建平县医院 120 救护

车相遇。建平县医院急诊医生霍某燃等医护人员发现李某仰卧于皮卡车后车厢内，颜面青紫，口鼻耳有黑色泥沙及粉红色液体流出，无反应、无自主呼吸、心音无、双侧颈动脉搏动无，双侧瞳孔散大固定D≈5.0mm，对光反应无、心电显示直线，宣布李某临床死亡。钱某平等现场人员请求将李某尸体运往医院，120医护人员拒绝并要求现场人员报警后离开，钱某平和王某明组织人员将李某尸体运送至建平县殡仪馆存放。同时，在建平县城内找了一家宾馆，钱某平和王某明代表盛德日新公司与李某亲属协商赔偿事宜。1月26日，盛德日新公司与李某家属签订《赔偿协议》，盛德日新公司一次性支付174万元赔偿款。钱某平带领李某亲属到建平县医院找到当日的主治医师霍某燃，霍某燃开具了李某《居民死亡医学证明（推断）书》，其中根本死亡原因：溺水，引发疾病或情况：驾驶钩机工作中掉入矿区采坑。钱某平和王某明携带霍某燃医生开具的《居民死亡医学证明（推断）书》到建平县殡仪馆，被告知李某系非正常死亡，需属地公安派出所盖章后尸体方能火化。钱某平将上述情况向毕某平报告，毕某平安排钱某平到盛德日新公司所在地卫生所重新开具李某的《居民死亡医学证明（推断）书》。钱某平找到与其相识多年的建平县小塘镇新城村卫生所负责人邢某芹，邢某芹开具李某《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：心肌梗死。1月28日，李某尸体在建平县殡仪馆火化。

（三）事故报告情况

事故发生后，吴某新立即向王某明报告，王某明向钱某

平报告，钱某平向毕某平报告。毕某平未按照规定向应急管理部门、小塘镇政府及负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。

（四）工伤赔偿情况

李某遇难后，钱某平通知盛德日新公司会计李某文，李某文请示毕某平同意后，1月24日20时许，向建平县人力资源和社会保障局报告。1月25日，李某文将事故现场拍摄的照片，连同救援时拍摄的照片及吴某新、王某明书写的《工伤事故证明书》等资料一并提交给人社部门。2024年2月，毕某平找到时任建平县公安局小塘镇派出所所长王某平，王某平同意在《情况说明》上加盖建平县公安局小塘公安派出所公章，该《情况说明》载明：建平县盛德日新公司新城铁矿二采区在生产过程中发生挖掘机落水事故，造成挖掘机司机李某死亡。经过现场走访了解，李某工作期间在盛德日新公司员工食堂宿舍吃住，该公司就餐过程不提供酒水，李某与其他工人之间没有矛盾，身体无明显外伤，故排除他杀、服毒、酗酒原因，家属对死亡原因无异议。2024年3月6日，朝阳市人力资源和社会保障局出具《工伤认定申请受理决定书》。2024年11月11日，支付李某一次性工亡补助金和丧葬补助金共1074874元，支付供养金11510元。

（五）事故应急处置评估情况

当现场管理人员发现李某驾驶装载机坠入集水坑内，怀疑李某发生淹溺事故后，盛德日新公司立即组织了现场救援，未因救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

盛德日新公司在新城铁矿二采区478水平组织施工挖掘集水坑工程，未进行分层挖掘施工，坑内未设置排水设施，集水坑内水深达3-4m，未在挖掘前组织排水；李某未系安全带涉水作业时操作不当，致使挖掘机跌落至集水坑内，将李某从驾驶室前挡风玻璃抛出坠落至集水坑内淹溺致死。

（二）事故间接原因

1.违规组织涉水作业，是导致事故发生的主要原因。事故工程是在原有集水坑基础上扩容挖掘，原有集水坑内积水约3m深，在施工挖掘过程中，地下水不断涌入集水坑内，积水深度增加，盛德日新公司未设置排水装置及时将集水坑内积水排出，违规组织涉水施工作业。在组织集水坑施工挖掘前，未组织制定集水坑分层挖掘施工、降排水安全技术方案，未对开挖基坑工程明确安全措施，未针对挖掘施工的作业环境、挖掘机行走路线、地面承载力等安全风险进行辨识评估，未明确管控措施。组织施工集水坑工程，未安排专门人员负责施工过程的监护管理，事故遇难者李某单人独岗作业，未能在第一时间发现事故并实施救援，错失了最佳救援时间。

2.未按规定开展安全教育培训。未组织从业人员针对集水坑挖掘施工作业进行安全技术交底，未组织挖掘机操作人员、自卸车驾驶员开展车间、班组级的安全生产教育培训，未对全员安全生产责任制进行考核，作业人员对涉水挖掘施工作业的危险性认识不足，**自我防范能力不够。**

3.未按照规定设置安全管理机构。未按规定配备注册安全工程师，未按规定配备总工程师，未设置安全管理机构，仅配置一名专职安全管理人员，现有安全管理人员不能满足实际工作要求。

4.未排查治理事故隐患。盛德日新公司组织的安全检查流于形式，未对采场多种机械作业进行安全检查和隐患排查。未采取技术管理措施，治理消除集水坑施工挖掘工程存在的违规涉水作业、未分层施工、未制定专项施工方案、未明确安全措施、无专人监护的事故隐患。

5.未编预案组织演练。盛德日新公司未组织编制淹溺事故专项应急救援预案，未组织淹溺事故应急演练。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

盛德日新公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未保证全员安全生产责任制的落实；违反《安全生产法》第二十四条的规定，未设置安全管理机构，现有专职安全管理人员数量不能满足工作要求；违反《安全生产法》第二十七条的规定，无注册安全工程师从事安全生产管理工作；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实风险分级管控制度，未对集

水坑挖掘施工工程进行安全风险辨识，未采取技术管理措施，及时治理消除集水坑挖掘施工工程存在的违规涉水作业、未分层施工、未制定专项施工方案、未明确安全措施、无专人监护的事故隐患；违反《安全生产法》第八十一条的规定，未制定淹溺事故专项应急救援预案，未组织应急演练。

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

1.建平县卫生健康部门，未按照《关于进一步规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》的要求，严把人口死亡医学证明签发关口。事故遇难者李某系非正常死亡，应由公安、司法部门按照规定及程序办理。建平县医院主治医师霍某燃对未经救治非正常死亡人员，在无公安部门判定死亡性质的前提下，违规出具李某《居民死亡医学证明（推断）书》；建平县小塘镇新城村卫生所负责人邢某芹违反《中华人民共和国执业医师法》的有关规定，出具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》；建平县卫生健康局对建平县医院、建平县小塘镇新城村卫生所执业医师违规出具《居民死亡医学证明（推断）书》的行为缺乏有效监管。

2.建平县人力资源和社会保障局，落实工伤事故预防措施不力。未按照《关于印发工伤预防五年行动计划（2021-2025）的通知》的要求，建立完善工伤预防联防联控机制，接到盛德日新公司工亡事故报告后，未将事故信息通报给建平县应急管理部门及有关部门。

3.建平县公安局小塘公安派出所，2024年2月，盛德日新公司毕某平联系时任小塘公安派出所所长王某平，称需要开

具《情况说明》用于人社部门报保险。小塘公安派出所未组织现场勘验调查，就排除李某他杀、服毒、酗酒原因，违规在《情况说明》上加盖公章。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

盛德日新公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第四十一条、第八十一条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处110万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某，盛德日新公司雇用的挖掘机操作人员，在盛德日新公司新城铁矿露天采区478水平实施集水坑挖掘施工作业，违规未系安全带涉水作业，操作不当致使挖掘机坠入集水坑，李某被从挖掘机前挡风玻璃抛出坠落入集水坑内淹溺死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于李某已在事故中遇难，建议免于追究其责任。

2.王某明，盛德日新公司生产副总经理，分管采运部。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内安全生产工作负责，安排李某施工挖掘集水坑工程，未设置排水装置及时将集水坑内积水排出，违规组织涉水施工作业。在组织集

水坑挖掘施工前，未组织技术、安全等人员制定集水坑分层挖掘施工、降排水技术方案，未对开挖基坑工程明确安全措施，未针对挖掘施工的作业环境、挖掘机行走路线、地面承载力等安全风险进行辨识评估，未明确管控措施。组织施工集水坑工程，未安排专门人员负责施工过程的监护管理，事故遇难者李某单人独岗作业，未能在第一时间发现其坠入集水坑并实施救援，错失了最佳救援时间，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，吊销其与安全生产有关资格，建议处上一年年收入百分之二十罚款，建议司法机关依法追究其责任。

3. 吴某新，盛德日新公司采运部副经理，兼职安全管理人员，是事故集水坑施工的现场管理人员。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未安排专门人员负责施工过程的监护管理，未及时制止和纠正李某未系安全带违规涉水施工挖掘集水坑工程的行为，事故遇难者李某单人独岗作业，未能在第一时间发现其坠入集水坑并实施救援，错失了最佳救援时间，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，吊销其与安全生产有关资格，建议处上一年年收入百分之二十罚款。

4. 钱某平，盛德日新公司副总经理，专职负责矿山安全管理工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未督促采运部、采场班组组织挖掘机操作人员、自卸车驾驶员开展安全生产教育培训，未组织对采场多种机械作业进行安全检查和隐患排查，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十

六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之二十五罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全监管职责部门报告，且明知李某因生产安全事故死亡，先后赴建平县医院和建平县小塘镇新城村卫生所违规开具李某《居民死亡医学证明（推断）书》，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十罚款。

5.毕某平，盛德日新公司法定代表人、总经理，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定督促检查本单位安全生产工作不到位。未及时治理消除集水坑施工挖掘工程存在的违规涉水作业、未分层施工、未制定专项施工方案、未明确安全措施、无专人监护的事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款。

（三）其他建议

1.对建平县卫生健康局、建平县医院、建平县人力资源社会保障局、建平县公安局小塘公安派出所有关国家工作人员在事故中的责任，建议移交建平县纪委监委处理。

2.建平县小塘镇新城村卫生所负责人邢某芹违反《中华人

民共和国执业医师法》的有关规定，出具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》的问题，建议移交建平县卫生健康部门依法处理。

六、事故防范措施建议

（一）盛德日新公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要切实保证全员安全生产责任制的落实，建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，杜绝违章作业行为。要加大安全生产的投入，聘用注册安全工程师，落实五职矿长制度，提高露天开采安全管理水平。要建立专职安全管理机构，安排满足实际工作需要的至少3名以上专职安全管理人员；要全面加强露天采区机械设备作业管理，要建立并落实安全风险辨识和事故隐患排查治理双重预防机制建设，定期组织专项检查，积极治理存在的问题和隐患。要按照规定开展车间、班组级安全生产教育培训，提高从业人员安全防护技能；要及时修订生产安全事故应急救援预案，组织应急演练；要及时如实报告事故，杜绝瞒报事故的发生。

（二）建平县有关部门，进一步压实安全生产责任。建平县应急局要进一步加强对非煤矿山企业的安全监管执法，特别是要进一步加强对近期市政府组成事故调查组提级查处的建平县2家非煤矿山瞒报事故企业的监管，要督促矿山企业加大安全投入，提高事故防范能力；要进一步加强事故报告的宣传教育工作，确保及时、如实报告事故，杜绝瞒报事故的

反复发生。建平县卫生健康部门，对乡村卫生所违法出具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》的行为，予以严厉打击；进一步规范建平县医院等医学诊疗机构执业医师的执业行为，严把人口死亡医学证明签发关口。建平县人力资源和社会保障局，要充分发挥工伤事故预防作用，落实信息共享和联席会议制度，确保工伤事故信息共享互通。

（三）建平县人民政府，要进一步提高对非煤矿山领域安全生产工作的重视程度，严格按照《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关工作要求，一企一策制定具体落实措施，要针对近期市政府事故调查组提级调查的2起非煤矿山瞒报事故，制作警示教育片，召开现场会，加大对事故警示教育力度，要按照规定，将2家矿山企业纳入黑名单管理，杜绝同类事故的再次发生；要督促应急、卫健、人社部门，切实履行工作职责，确保我市安全生产形势的稳定向好。

附件：建平盛德日新矿业有限公司涉嫌瞒报生产安全事故调查组成员确认签字表

建平盛德日新矿业有限公司涉嫌瞒报
生产安全事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）

2026年5月18日